

बीउ_बजिन_ऐन_२०४५

English title: Seeds Act, 1988

बीउ बजिन ऐन, २०४५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०४५ । ७ । १० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०४५ । १० । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । १० । १० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ४. बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । २४ । २०४५ सालको ऐन नं. १५ । बीउ बजिन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वभिनिन बालीको उत्पादनमा वृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बजिन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बजिन सुव्यवस्थिति रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "बीउ बजिन ऐन, २०४५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको क्षेत्रमा तोकदिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (२.१) "बीउ बजिन" भन्नाले भ्रूण वरिवा (इम्ब्रियोनिक प्लान्ट) खाद्य पदार्थ र सुरक्षात्मक आवरण भएको परपिक्व ओभ्यूल (म्याचोर्ड ओभ्यूल) वा यौनिक वा वानस्पतिक तरीकाले पुनरोत्पादन (रिप्रोडक्सन) गरी बाली उत्पादन गर्नका लागि छिर्ने वा रोप्ने काममा प्रयोग गर्न सकिने बीउ बजिन वा बीज सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.२) "बाली" भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, नगदेबाली वा घाँसबाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फूल फुल्ने वा नफुल्ने आलंकारिक बालीलाई समेत जनाउँछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.३) "कृषिकार्य" भन्नाले बाली उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (२.४) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठित राष्ट्रिय बीउ बजिन समिति सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.५) "प्रयोगशाला" भन्नाले दफा ९ बमोजमि स्थापना भएको बीउ बजिन परीक्षण प्रयोगशाला सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (२.६) "सूचि बीउ बजिन" भन्नाले दफा ११ बमोजमि सूचि वा पञ्जीकृत गरिएको बीउ बजिन सम्झनु पर्छ । (२.७) "भाडो (कन्टेनर)" भन्नाले वाक्स, टनिको बट्टा, शीशी, थैली, बोरा, भकारी, व्यारेल वा अन्य यस्तै बीउ बजिन राख्न प्रयोग गरिने भाँडो सम्झनु पर्छ । (२.८) "प्रजनक (ब्रीडर)" भन्नाले बालीको कुनै जातलाई पहिलो पटक प्रजनन वा छनौट गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ती, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । (२.९) "कसिमि" भन्नाले एकै नामद्वारा चनिएका वा चनिने सक्ने कुनै वनस्पतिको सबै जातमूल (स्पेसिजि) तथा उपजातमूल (सबस्पेसिजि) सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित ।

(२.१०) "जात (भेराईटी)" भन्नाले वनस्पति शास्त्रीय वर्गीकरणमा सबैभन्दा तल्लो श्रेणीभित्र पर्ने समान आनुवंशिक लक्षणहरू देखिने, अन्य समूहसँग कम्तीमा एउटा लक्षणद्वारा भिन्नता छुट्टिने र पुनरुत्पादन (प्रोपागेसन) हुँदा लक्षणहरू परिवर्तन नहुने लक्षण भएका कुनै वनस्पतिको समूह सम्झनु पर्छ । (२.११) "सङ्केतपत्र" भन्नाले भाँडोमा देखिने गरी राखिएको बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । वा लेखिएका बीउ बजिन सम्बन्धी विवरण बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । (लेबल) सम्झनु पर्छ । (२.१२) "तोकेको" वा "तोके बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकेको वा तोके बमोजमि सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१३) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१४) "प्रदेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१५) "केन्द्र" भन्नाले बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१६) "प्रदेश समिति" भन्नाले दफा ६क. बमोजमिको प्रदेश बीउ बजिन व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१७) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२.१८) "संस्था" भन्नाले बीउ बजिन सम्बन्धी काम गर्न प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्था समेतलाई जनाउँछ । ३. राष्ट्रिय बीउ बजिन समितिको गठन : ३.१ बीउ बजिन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउ बजिन सम्बन्धी वषियमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने एक राष्ट्रिय बीउ बजिन समितिको गठन हुनेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.२ समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन् :- । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३.२.१ सचिव, बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । मन्त्रालय – अध्यक्ष । ३.२.२ महानिदेशक, कृषि विभाग – सदस्य । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३.२.२क. प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू मध्येबाट समितिको

बैठकमा छलफल हुने वषियसँग सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका सचिव – सदस्य । ३.२.३ कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् – सदस्य । ३.२.४ प्रबन्ध सञ्चालक, कृषिसामग्री कम्पनी लिमिटेड – सदस्य । ३.२.५ महाप्रबन्धक, कृषिविकास बैङ्क – सदस्य । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा झकिपिको । ३.२.५ (खारेज) । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.२.७ बागवानी, खाद्यान्न, घाँसेबाली वजिज्ञानसँग सम्बन्धित वषियवजिज्ञ मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयद्वारा मनोनित तीनजना – सदस्य । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित ।

३.२.८ कृषि तथा पशु वजिज्ञान वषियमा अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विश्वविद्यालयको कम्तीमा सहप्राध्यापकस्तरको बीउ वषिषज्ज एकजना – सदस्य । ३.२.९ नेपाल सरकारद्वारा मनोनित बीउ बजिन उद्यमीहरूमध्येबाट एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य । ३.२.१० नेपाल सरकारद्वारा मनोनित बीउ बजिन उत्पादक र कृषकमध्ये कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य । ३.२.११ प्रमुख, बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र – सदस्य-सचिव । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.३ खण्ड ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजमि मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । ३.४ उपदफा ३.३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजमि मनोनित सदस्यलाई नजिको पदावधि पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ३.५ खण्ड ३.२.७, ३.२.९ र ३.२.१० बमोजमिका सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्नेछ । ३.६ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी वषिषज्ज वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ४. समितिको बैठक र नर्णय : ४.१ समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । ४.२ समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ४.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । ४.४ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नर्णयात्मक मत दिनेछ । ४.५ समितिको नर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । ४.६ समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : ५.१ बीउ बजिन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ५.२ बीउ बजिन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ तथा वितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र नजिकी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउ बजिनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने । ५.३ बीउ बजिन उद्योगमा लगानी गर्न नजिकी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ५.४ नेपालभित्र उत्पादन वा बाहिरबाट आयात भई बिक्री वितरण हुने बीउ बजिनको गुणस्तर नियमिति तथा नियन्त्रण गर्ने गराउने । ५.५ नयाँ जातको बीउ बजिनहरू तोकिएबमोजमि अनुमोदन, उन्मोचन (रलिजि) र दर्ता गर्ने । ५.६ नयाँ जातको बीउ बजिनको वषिषिष्टता, एकरूपता र स्थायित्व परीक्षण गरी तोकिएबमोजमि प्रजननलाई स्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्ने । ५.७ बीउ बजिनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।

५.८ स्वदेशी वा विदेशी नकियाहरूद्वारा निर्धारित बीउ बजिनको गुणस्तरलाई आवश्यकता अनुसार अनुमोदन गर्ने । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । ५.८क बीउ बजिन सम्बन्धी सेवा शुल्कको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । ५.८ख बालीको कसिमि र बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । जात सूचि वा पञ्जीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई सफारसि गर्ने, । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ५.८ग कसैले अनुमतपितृ नवीकरण नगराई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको पाइएमा सोको अनुमतपितृ खारेज गर्ने, । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । ५.८घ बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमूना सङ्कलक तथा बीउ बजिन वषिलेषकको रूपमा काम गर्न अनुमत दिनको लागि परीक्षा लिन । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ५.८ङ समितिको नर्णयहरू प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश बीउ बजिन समिति र बीउ बजिन परीक्षण प्रयोगशाला लगायत अन्य सम्बन्धित नकियामा लेखी पठाउने, । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ५.८च प्रदेश बीउ बजिन समिति वा स्थानीय बीउ बजिन व्यवस्थापन समितिले बीउ बजिन सम्बन्धमा परामर्श माग गरेमा आवश्यक परामर्श दिने, । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ५.८छ राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा परम्परागत रूपमा प्रयोग भइरहेका र लोपोन्मुख जातका बीउ बजिनको पहिचान गरी तनिको संरक्षणको लागि राष्ट्रियस्तरमा जीन बैङ्क र प्रदेशस्तरमा सामुदायिक बीउ बजिन बैङ्क स्थापना गर्न आवश्यक प्रावधिक र नीतितगत काम गर्ने, । ५.९ बीउ बजिन सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्ने । ६. उपसमितिहरू गठन गर्न सक्ने : ६.१ बीउ बजिनको उत्पादन, बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बजिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार वभिनिन उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । ६.२ उप-समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ६क. प्रदेश बीउ बजिन

समतिको गठन : ६क.१ प्रदेशमा बीउ बजिन सम्बन्धी नीतिनिर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउ बजिन सम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिने प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउ बजिन समतिको गठन गर्न सक्नेछ । ६क.२ उपदफा ६क.१ बमोजमि गठित समतिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ६ख. स्थानीय बीउ बजिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने: आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने बीउ बजिनको स्थानीय तहमा उत्पादन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा तत्सम्बन्धमा कृषकलाई परामर्श दिने स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि स्थानीय बीउ बजिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिनेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित ।

७. बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना : बीउ बजिनको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्न तथा समतिको सचिवालयको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । ८. बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार : ८.१ बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- ८.१.१ बीउ बजिन बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक पूर्वधारहरू तयार गरी समितिमा पेश गर्ने । ८.१.२ समितिद्वारा स्वीकृत तरीका, स्तर तथा मापदण्ड अनुसार बीउ बजिन प्रमाणित गरी आवश्यकता अनुसार प्रमाणपत्र दिने । ८.१.३ उपदफा ९.४ बमोजमि अनुमतपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई संस्थाले शर्त बमोजमि काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने । ८.२ बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । केन्द्रले बीउ बजिन गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रमाणीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ९. बीउ बजिन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना : ९.१ बीउ बजिनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले बीउ बजिन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेछ । ९.२ बीउ बजिनको परीक्षण र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजमि हुने गरी सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजमि प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्तिलाई नजिकै सङ्घ संस्थाले बीउ बजिन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सक्नेछन् । ९.३ उपदफा ९.१ र ९.२ बमोजमि स्थापना भएका प्रयोगशालाको प्रावधिकि रेखदेख र नियन्त्रण समितिबाट हुनेछ । १०. प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । १०क. नवीकरण: १०क.१ दफा ९ बमोजमि स्थापना भएका प्रयोगशालाले प्रत्येक वर्ष समितिबाट प्रावधिकि परीक्षण (टेक्निकल अडिट) गराई अनुमतपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ । १०क.२ उपदफा १०क.१ बमोजमि प्रत्येक वर्ष अनुमतपत्र नवीकरण नगराएमा वा प्रावधिकि परीक्षणबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको नपाइएमा त्यस्तो प्रयोगशालाको अनुमतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ११. बीउ बजिनको कसिमि वा जात सूचि वा पञ्जीकृत गर्ने अधिकार: ११.१ मन्त्रालयले कृषि कार्यको नमित्त प्रयोग गरिने बीउ बजिनको कुनै कसिमि वा जातको गुणस्तर नियमिति तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समतिको परामर्श लई नेपालमा उन्मोचि कसिमि वा जातका बीउ बजिनहरूलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचि बीउ बजिनको रूपमा तोक्न सक्नेछ ।

११.२ मन्त्रालयले कृषि कार्यको नमित्त प्रयोग गरिने आयातित वा स्थानीय जातका बीउ बजिनको कुनै कसिमि वा जातको गुणस्तर नियमिति तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समतिको निर्णय बमोजमि पञ्जीकरण गरी त्यस्ता कसिमि वा जातका बीउ बजिनहरूलाई पञ्जीकृत बीउ बजिनको रूपमा तोक्न सक्नेछ । त्यसरी बीउ बजिनहरूलाई पञ्जीकृत गरेको सूचना मन्त्रालय तथा समतिको वेबसाइट र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ११.३ प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयुक्त हुने नेपालमा उन्मोचि कसिमि वा जातका बीउ बजिन सूचि गर्न वा आयातित बाहेकको स्थानीय जातका बीउ बजिनको पञ्जीकृत गर्न चाहेमा तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश समतिको सफारिसिमा त्यस्तो बीउ बजिन प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचि गर्न वा पञ्जीकृत गर्न सक्नेछ । त्यसरी बीउ बजिन सूचि वा पञ्जीकृत गर्दा प्रदेश मन्त्रालयले समितिसँग परामर्श लनु पर्नेछ । ११.४ मन्त्रालय वा प्रदेश मन्त्रालयले उपदफा ११.१, ११.२ वा ११.३ बमोजमि सूचि बीउ बजिन वा पञ्जीकृत बीउ बजिन तोकदा वभिन्नि क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने बीउ बजिनको कसिमि वा जात समेत तोकनु पर्नेछ । ११.५ यस दफा बमोजमि पञ्जीकृत बीउ बजिन खेतकि लागि उपयुक्त नदेखिएमा त्यसरी पञ्जीकरण गर्ने नकियले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी पञ्जीकृत बीउ बजिनको सूचीबाट हटाउनेछ । प्रदेश मन्त्रालयले उपदफा ११.३ बमोजमि पञ्जीकृत गरेको बीउ बजिन सो सूचीबाट हटाएमा त्यसको जानकारी समतिलाई दनु पर्नेछ । ११.६ बीउ बजिनको जात सूचि गर्ने वा पञ्जीकरण गर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी प्रक्रिया तोकदा बालीहरूका प्रकृति अनुसार बीउ बजिनको जात सूचि गर्ने तथा आयातित वा स्थानीय जातका बीउ बजिनको पञ्जीकरण गर्ने प्रक्रिया फरक-फरक हुने गरी तोक्न सकिनेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । ११क. अनुमतपत्र लनु पर्ने: ११क.१ कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले बीउ बजिनको बकिरी वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन

दर्ई तोकएि बमोजमिको ढाँचामा अनुमतपित्तर लनि पर्नेछ । ११क.२ कसैले उपदफा ११क.१ बमोजमि अनुमतनिलिई बीउ बजिन बकिरी वतिरण गरेको पाइएमा त्यस्तो बीउ बजिन बाली नरीक्षकले जफत गर्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ११क.३ उपदफा ११क.१ बमोजमि प्राप्त अनुमतपित्तर प्रत्येक वर्ष तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दर्ई तोकएि बमोजमिको दस्तुर लिई नवीकरण गराउनु पर्नेछ । अनुमतपित्तरको नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ११ख. बकिरी वतिरण गर्न नपाइने: । ११ख.१ कसैले यस ऐन बमोजमि सूचति वा पञ्जीकरण नभएका बीउ बजिन बकिरी गर्न गराउन हुँदैन । ११ख.२ उपदफा ११ख.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकृषि अनुसन्धान प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजमि सूचति वा पञ्जीकरण नभएका बीउ बजिन बकिरी वतिरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ११ग. जफत हुने: । ११ग.१ कसैले यस ऐनको बर्खलाप हुने गरी कुनै बीउ बजिनको जातीय परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, आयात, नरियात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, भण्डारण र बकिरी वतिरण गरेमा त्यस्ता बीउ बजिनहरू बीउ बजिन नरीक्षकले जफत गर्न सक्नेछ । ११ग.२ बीउ बजिनको जफत सम्बन्धी अन्य कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । ११घ. क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था: । ११घ.१ कसैले बकिरी वतिरण गरेको बीउ बजिनको गुणस्तर वा गलत सूचनाको कारणले कृषकलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएमा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सफारसिको आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतपूरति दिनु पर्नेछ । ११घ.२ उपदफा ११ घ.१ बमोजमिको हानिनोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजमिको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:- । (क) केन्द्रको प्रमुखले तोकेको अधिकृत - संयोजक । (ख) कृषिसम्बन्धी वषिय हेर्ने जिल्लास्तरको कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । (ग) मूल्याङ्कन समितिले तोकेको कृषि विज्ञ - सदस्य । (घ) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वैज्ञानिक - सदस्य । (ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका/ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य । ११घ.३ उपदफा ११घ.२ बमोजमिको मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक हानिनोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व, बीउ बजिनको सफारसि गुणस्तर, कृषिकार्यको लागि भएको खर्च, उत्पादनमा आएको कमी तथा सो समितिले आवश्यक ठानेको अन्य आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी उपदफा ११घ.१ बमोजमि क्षतपूरतिको रकम सफारसि गर्नु पर्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । १२. बीउ बजिनको न्यूनतम गुणस्तरको हद तोकने : । १२.१ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचति बीउ बजिनमध्ये समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बजिनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोकन सक्नेछ । १२.२ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गरी दफा ११ को उपदफा ११.२ बमोजमि पञ्जीकृत बीउ बजिनमध्ये समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बजिनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोकन सक्नेछ । १२.३ प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ११ को उपदफा ११.३ बमोजमि सूचति वा पञ्जीकृत बीउ बजिनमध्ये प्रदेश बीउ बजिन समितिको परामर्श लिई कुनै बीउ बजिनको हकमा न्यूनतम गुणस्तरको हद तोकन सक्नेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । १३. सूचति बीउ बजिनको बकिरी वतिरण : । १३.१ सूचति बीउ बजिनको बकिरी वतिरण गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले आफूले बकिरी वतिरण गर्ने बीउको भाँडोमा देहायको वविरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ :- । १३.१.१ बीउ बजिनको कसिमि र जात, । १३.१.२ दफा १२ बमोजमि तोकिएको न्यूनतम गुणस्तरको हद, । १३.१.३ रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी उपचार गरिएको भए सोको वविरण, । १३.१.४ तोकएि बमोजमिका अन्य कुराहरू ।

१३.२ उपदफा १३.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै खास क्षेत्रको लागि मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजननले निर्धारण गरेको कसिमि र जातको सूचति बीउ बजिन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बकिरी वतिरण गर्न वा गराउन पाइने छैन । १४. बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा खारेज । × । १५. सूचति बीउ बजिन निकासी वा पैठारी गर्न स्वीकृतिलिनु पर्ने : । १५.१ कुनै कसिमि वा जातको सूचति बीउ बजिन निकासी वा पैठारी गर्न चाहने बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । व्यक्ती वा संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकएि बमोजमिको बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । दस्तुर र वविरण सहित निकासी वा पैठारी गर्न स्वीकृतिको नमितित नविदन दिनु पर्नेछ । १५.२ उपदफा १५.१ बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले स्वीकृत दिनु सक्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । १५.३ उपदफा १५.२ बमोजमि स्वीकृत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाले सूचति बीउ बजिनको निकासी वा पैठारी गर्न सक्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । १५क. निकासी वा पैठारीमा रोक लगाउन सक्ने : । १५क.१ कसैले मानव, पशुपन्छी, बरुवा, वातावरण, संस्कृति र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउन सक्ने कुनै खास जातको बीउ बजिन वा अनुवंश परिवर्तित जीव (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानजिम) वा जीवति रूपमा रूपान्तरित जीव (लभिडिग मोडिफाइड अर्गानजिम) वा वंश नपुंसक बीउ (टर्मिनेटर सीड) को निकासी वा पैठारी गर्नु अघि तोकएि बमोजमि जोखमि वशिलेक्षण गर्नु पर्नेछ । १५क.२ उपदफा १५क.१ बमोजमि गरिएको जोखमि वशिलेक्षणको आधारमा निकासी वा पैठारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको बीउ बजिन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी वा पैठारी गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । १५क.३ यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिमन्त्रालयको अनुमतलिई दफा १५क.१ मा उल्लिखित प्रकृतिका बीउ बजिनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको माननि छैन । १५क.४ उपदफा १५क.३

बमोजमि अनुमतभाग गर्दा त्यस्तो बीउ बजिनको संक्षिप्त परचियात्मक वविरण समावेश गर्नु पर्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १५ख. मूल वा स्रोत बीउ उत्पादनको अनुमतलिनि पर्ने: । १५ख.१ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित समति वा प्रदेश समतिसमक्ष नविदन दनि पर्नेछ । १५ख.२ उपदफा १५ख.१ बमोजमि नविदन परेमा समतिलि आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतदिनि सक्नेछ । १५ख.३ मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमतदिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५ख.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनका लागि मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमतलिनि पर्ने छैन । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १५ग. वर्णशङ्कर बीउ उत्पादनको अनुमतलिनि पर्ने: ।

१५ग.१ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले वर्णशङ्कर बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित समति वा प्रदेश समतिसमक्ष नविदन दनि पर्नेछ । १५ग.२ उपदफा १५ग.१ बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि समतिलि आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बीउ उत्पादन गर्न अनुमतदिन सक्नेछ । १५ग.३ वर्णशङ्कर बीउ उत्पादन गर्न अनुमतदिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५ग.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनको लागि वर्णशङ्कर बीउ उत्पादन गर्न अनुमतलिनि पर्ने छैन । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १५घ. जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न अनुमतलिनि पर्ने: । १५घ.१ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न चाहेमा अनुमतिको लागि तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित समतिसमक्ष नविदन दनि पर्नेछ । १५घ.२ उपदफा १५घ.१ बमोजमि नविदन प्राप्त भएपछि समतिलि आवश्यक जाँचबुझ गरी कुनै बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न अनुमतदिन सक्नेछ । १५घ.३ बीउको जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५घ.४ यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घरायसी प्रयोजनको लागि जातीय विकास तथा सम्बर्द्धन गर्न अनुमतलिनि पर्ने छैन । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १५ङ. प्रदेश कानून बमोजमि हुने: दफा १५ख., १५ग. र १५घ. बमोजमि मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन, वर्णशङ्कर बीउ उत्पादन र जातीय विकास सम्बर्द्धनका सम्बन्धमा समतिलि तोकेको गुणस्तर र मापदण्ड अनुरूप हुने गरी प्रदेशले कानून बनाई व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमतदिन सक्नेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । १६. बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक तथा बीउ बजिन वशिलेष्क सम्बन्धी व्यवस्था : । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । १६.१ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले देहायको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई बीउ बजिन नरीक्षक तथा बीउ बजिन वशिलेष्क नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ:- । (क) मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट कम्तीमा कृषि सिनातक तह उत्तीर्ण गरेको वा कृषि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी बीउ बजिन उत्पादनमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको, । (ख) समतिबाट लडिने परीक्षा उत्तीर्ण भएको, । (ग) खण्ड (क) बमोजमि योग्यता पुगेको नजामती कर्मचारी भए नजि सेवारत कार्यालयको स्वीकृत प्राप्त भएको । १६.२ उपदफा १६.१ बमोजमि बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक तथा बीउ बजिन वशिलेष्क नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धमा योग्यता पुगेका बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । आफू मातहतका वा स्थानीय तहका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक वा बीउ बजिन वशिलेष्कको रूपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

१६.३ उपदफा १६.१ र १६.२ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक कसैले पनि यस ऐन बमोजमि अनुमतपित्र नलाई बाली नरीक्षण गर्न, बीउ बजिनको नमुना सङ्कलन गर्न तथा बीउ बजिन वशिलेष्ण गर्न हुँदैन । १६.४ उपदफा १६.३ बमोजमिको अनुमतपित्र लनि चाहने तोकिए बमोजमिको योग्यता पुगेको व्यक्तिले समतिबाट लडिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ । १६.५ उपदफा १६.४ बमोजमिको परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिले बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक वा बीउ बजिन वशिलेष्कको रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त गर्न समतिसमक्ष तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि पर्नेछ । १६.६ उपदफा १६.५ बमोजमि नविदन पर्न आएमा तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई तोकिएको शर्त र ढाँचामा समतिलि अनुमतपित्र दनिछ । यसरी दइएको अनुमतपित्र दुई वर्षसम्म बहाल रहनेछ । १६.७ उपदफा १६.६ बमोजमि दइएको अनुमतपित्र तोकिए बमोजमि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । १६.८ उपदफा १६.७ बमोजमि अनुमतपित्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतपित्र स्वतः रद्द हुनेछ । १६.९ उपदफा १६.४ बमोजमिको परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित । १७. बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक तथा बीउ बजिन वशिलेष्कको काम, कर्तव्य र अधिकार: बाली नरीक्षक, बीउ बजिन नमुना सङ्कलक तथा बीउ बजिन वशिलेष्कको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । १७क. सेवा शुल्क लनि सक्ने : । १७क.१ नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजमि उपलब्ध गराउने कुनै सेवा बापत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको सेवा शुल्क लनि सक्नेछ । १७क.२ कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐन बमोजमि कुनै सेवा प्रदान गर्दा समतिबाट स्वीकृत गरे बमोजमिको सेवा शुल्क लनि सक्नेछ । १८. नेपाल सरकारले मान्यता दनि : । नेपाल सरकारले समतिको परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बीउ बजिन परिक्षण वा

प्रमाणीकरण गर्ने बीउ बजिन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा थप । वा जात परीक्षण गर्ने कुनै स्वदेशी वा वदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई यस ऐनको प्रयोजनका लागि मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । १८क. कृषकको अधिकार रहने: (१) नेपालमा परम्परादेखि प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बीउ बजिन वा जात वा कृषि प्रजातको बालीको बीउ बजिनमा कृषकको स्वामित्व, जात छनौट, संरक्षण र वितरणको अधिकार रहनेछ । (२) नेपालमा कुनै कृषक समूहले परम्परादेखि सामूहिक रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बीउ बजिन वा जात वा कृषि प्रजातको बालीको बीउ बजिन त्यस्तो कृषक समूहको नाममा सामूहिक स्वामित्व हुने गरी प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता गर्न सक्नेछन् । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १९. दण्ड सजाय : ।

१९.१ कसैले दफा ९ बमोजमि अनुमतपित्र नलिई प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १९.२ कसैले दफा ११क. र ११ख. विपरीत बीउ बजिन बिक्री वितरण गरे वा गराएमा बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १९.३ कसैले दफा १३ बमोजमिको विवरण नखुलाई बीउ बजिन बिक्री वितरण गरे वा गराएमा बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १९.४ कसैले उपदफा १६.३ विपरीत कुनै कार्य गरेमा बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । पच्चस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १९.५ उपदफा १९.१, १९.२, १९.३ र १९.४ मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गर्ने गराउने व्यक्ती वा संस्थालाई बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । पन्ध्र हजारदेखि पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि दुई महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । १९.६ कसैले बीउ बजिन नरीक्षक तथा बीउ बजिन विश्लेषकलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम कार्यान्वयन गर्दाका बखत कुनै बाधा अवरोध खडा गरेमा वा धम्की दिएमा दफा १६ को उपदफा १६.१ बमोजमि नयिक्त वा उपदफा १६.२ बमोजमि तोकिएको बीउ बजिन नरीक्षक तथा बीउ बजिन विश्लेषकले पटकपछि पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । २०. सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २१. मुद्दाको तहककात र दायरी : । २१.१ यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककात बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । दफा १६ को उपदफा १६.१ बमोजमि नयिक्त वा उपदफा १६.२ बमोजमि तोकिएको बीउ बजिन नरीक्षक तथा बीउ बजिन विश्लेषकले गर्नेछ र त्यस्तो तहककातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । २१.२ उपदफा २१.१ बमोजमि मुद्दा तहककात र दायर गर्दा बीउ बजिन नरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लनि सक्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । सरकारी वकिलको राय लिई त्यस्तो राय बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । बीउ बजिन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७९ द्वारा थप । २१क. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजमि कसूर ठहरनि कार्य अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनिकिसूर ठहरनि रहेछ भने सो ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २२. मुद्दा हेर्ने अधिकार : । २२.१ यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिए बमोजमिको अधिकारीलाई हुनेछ ।